

The background of the slide features a complex, abstract network diagram. It consists of numerous nodes of varying sizes and colors (dark blue, light blue, and grey) interconnected by a web of thin, light grey lines. Some nodes are highlighted with larger, concentric circles. The overall aesthetic is modern and technical, suggesting a theme of interconnectedness or a legal network.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES Y EL SAR

Mtro. Cristian Ortega Barrera

JURISPRUDENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL

La jurisprudencia es una **fuentes formal del Derecho** (hay fuentes formales, materiales, e históricas).

Establece interpretaciones de las normas mediante decisiones de órganos jurisdiccionales competentes.

Sus criterios forman parte de las fuentes del **Derecho a la Seguridad Social**.

Se forma por:

1. **Reiteración:** cinco asuntos ininterrumpidos, del mismo tipo y en el mismo sentido.
2. **Contradicción de tesis:** existen criterios diferentes sobre asuntos similares y una autoridad superior determina cuál prevalece.
3. **Precedente obligatorio:** resolución de la Suprema Corte en Pleno con al menos seis votos.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Acceso a la seguridad social para parejas del mismo sexo en concubinato.

Acción de inconstitucionalidad 2/2010

Acceso al:

- Seguro de Enfermedades y Maternidad.
- Pensión por Viudez.

El criterio se sustenta en los principios de:

- Igualdad.
- No discriminación.



CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Pensión por orfandad para nietos

Jurisprudencia 2a./J. 47/2023

Registro digital: 2027265

El nieto sujeto a patria potestad puede equipararse a un hijo.

Puede solicitar pensión por orfandad cuando:

- Los abuelos asumieron las obligaciones legales de los padres.
- Existió una decisión jurisdiccional previa.
- Existió dependencia económica.

Finalidad: proteger a los integrantes de la familia ante la muerte del sostén económico.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Concubinato ante el ISSSTE

Amparo en revisión 268/2025

Resolución del Pleno: **10 de febrero de 2026.**

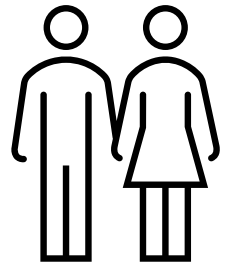
Se declaró inconstitucional exigir **cinco años de convivencia** para acreditar el concubinato.

El requisito se relacionaba con:

- Pensión por muerte.
- Servicios de salud.

Pueden valorarse:

- Convivencia.
- Dependencia económica.
- Apoyo mutuo.



CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Personas trabajadoras del hogar

Amparo directo 9/2018.

La exclusión de las personas trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del IMSS fue considerada discriminatoria.

Se relacionó con el principio de igualdad.

La Suprema Corte planteó la implementación de un **programa piloto** para diseñar un régimen especial de seguridad social.

Posteriormente se produjeron reformas a la legislación correspondiente.

CRITERIOS JURISPRUDENCIALES RELEVANTES

Aportaciones de seguridad social

Tesis aislada, registro digital 2026350.

Undécima Época, **28 de abril de 2023.**

Las aportaciones de seguridad social son consideradas propiedad del trabajador o Servidor público.

Tienen una **dimensión patrimonial.**

Su finalidad se relaciona con la protección del trabajador y sus beneficiarios.

El resto de la presentación sobre el **SAR** puede mantenerse igual, pues en el material no se identifica una jurisprudencia específica para esos apartados.

¿QUÉ ES EL SAR?

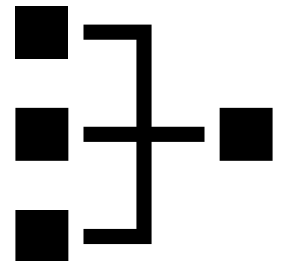
Sistema de Ahorro para el Retiro.

Sistema basado en **cuentas individuales**.

Los recursos constituyen el patrimonio del trabajador para financiar su pensión.

Las cuentas son administradas por las AFORE.

Las AFORE son supervisadas por la CONSAR.



SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

Origen del SAR

El sistema de cuentas individuales entró en vigor el **1 de julio de 1997**.

Buscó enfrentar la inviabilidad financiera del sistema pensionario.

Factores relevantes:

- Envejecimiento de la población.
- Transición demográfica.
- Crisis económica de 1994-1995.
- Escaso ahorro interno.

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

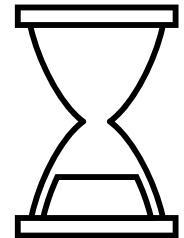
1992: primer intento de establecer el SAR.

Inicialmente las cuentas fueron administradas por bancos.

1997: aparecen las AFORE.

2007: el esquema se refleja también en el ISSSTE.

Se sustituyeron los sistemas anteriores basados en el reparto.





LOS TRES ELEMENTOS DEL SAR

CONSAR

Órgano regulador.

Supervisa el funcionamiento del sistema.

AFORE

Administra la cuenta individual.

Gestiona las aportaciones.

SIEFORE

Sociedades mediante las cuales se invierten los recursos.

Buscan generar rendimientos a largo plazo.

INTEGRACIÓN DE LA CUENTA INDIVIDUAL

Participan:

- **Patrón.**
- **Trabajador.**
- **Estado.**

Los recursos son administrados por las AFORE.

Se invierten mediante las SIEFORE.

Los rendimientos contribuyen al crecimiento del ahorro.

El trabajador puede realizar **aportaciones voluntarias**.

PRESTACIONES Y FINALIDAD

El ahorro puede contribuir al acceso a:

- Retiro.
- Cesantía en edad avanzada.
- Vejez.
- Invalidez.
- Pensión mínima garantizada.

Objetivo principal:

- Proporcionar recursos suficientes para una vida digna durante el retiro.

Objetivo secundario:

- Contribuir a la estabilidad económica y financiera.
- Favorecer la inversión de largo plazo.